

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2855/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด อุบลราชธานี

นาย สุรียา กุล วงศ์

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 มาตรา 3, มาตรา 39

พ.ร.บ.มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 มาตรา 3กำหนดให้ผู้กระทำความผิดตามมาตราซึ่งระบุไว้ เมื่อถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้ว จำต้องผูกพันในการจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้จับ นำจับ หรือนำความมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานด้วย แต่ก็ไม่มีความตอนใดที่ระบุให้อำนาจแก่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานอัยการที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่งจำเลยจ่ายเงินสินบนแก่บุคคลดังกล่าวได้ ส่วนมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 ดังที่โจทก์อ้างก็เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องเพื่อเอาโทษแก่ผู้กระทำความผิด แต่การชำระเงินค่าสินบนตามมาตรา 3 ดังกล่าวมิใช่โทษ จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 39ที่ให้อำนาจพนักงานอัยการร้องขอให้บังคับผู้กระทำความผิดได้ กรณีเช่นนี้ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้จับ นำจับ หรือนำความมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานเท่านั้นที่จะร้องขอต่อศาล โจทก์จึงไม่มีอำนาจร้องขอต่อศาลให้สั่งจำเลยจ่ายเงินสินบนในคดีนี้ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัดพ.ศ. 2466 มาตรา 31, 38 พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.

2477 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 270 ริมของกลาง จ่ายสินบนแก่ผู้แจ้งต่อเจ้าพนักงานด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 และพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 อันเป็นการกระทำการกระทำความผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 เดือน ปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 500 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม มาตรา 29, 30 ของกลางริม คำขอให้จ่ายสินบนให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจร้องขอต่อศาลให้สั่งจำเลยจ่ายเงินสินบนในคดีนี้หรือไม่พิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 มาตรา 3 บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 และ 36 แห่งพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 และได้ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษ ท่านว่าผู้กระทำความผิดนั้น ๆ จะต้องชำระเงินค่าสินบนให้แก่ผู้จับ นำจับ หรือนำความมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 แห่งเงินค่าปรับแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร" เห็นว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้กระทำความผิดต่าง ๆ ตาม

มาตราที่ระบุไว้ เมื่อถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้วจำต้องผูกพันในการจ่ายสินบนนำจับ แก่ผู้จับ นำจับ หรือนำความมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานด้วยแต่ก็ไม่มีข้อความตอนใดที่ ระบุให้อำนาจแก่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานอัยการที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่งจำเลยจ่ายเงิน สินบนแก่บุคคลดังกล่าวได้ ส่วนมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมาตราซัง ตวง วัด พ.ศ. 2466ดังที่โจทก์อ้างก็เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องเพื่อเอาโทษแก่ผู้กระทำผิด แต่การชำระเงินค่าสินบนตามมาตรา 3 ดังกล่าวข้างต้นมิใช่โทษ จึงไม่อยู่ในบังคับ ของมาตรา 39 ที่ให้อำนาจพนักงานอัยการร้องขอให้บังคับผู้กระทำผิดได้ กรณีเช่นนี้ ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้จับ นำจับ หรือนำความมาแจ้งต่อเจ้าพนักงาน เท่านั้นที่จะร้องขอต่อศาล โจทก์จึงไม่มีอำนาจร้องขอต่อศาลให้สั่งจำเลยจ่ายเงิน สินบนในคดีนี้ได้..."

พิพากษายืน.

(สันต์ หมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บทบัญญัติมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติมาตราซัง ตวง วัด พ.ศ.2466 ให้อำนาจ พนักงานอัยการเพียงการฟ้องเอาโทษตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น มิได้บัญญัติให้ อำนาจพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนนำจับด้วย ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยพระ

ราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 มาตรา 3 ว่า ผู้กระทำความผิดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ จำต้องผูกพันกันในการจ่ายสินบนนำจับแก่ผู้จับ นำจับหรือนำความมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานด้วย กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นสิทธิของผู้จับ นำจับ หรือนำความมาแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลร้องขอให้จ่ายสินบนนำจับจากผู้กระทำความผิดต่าง ๆ ถ้าไม่มีผู้ใดใช้สิทธิดังกล่าว จะทำให้เกิดผลสภาพบังคับทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไร้ผลได้ ในส่วนของผู้จับถ้าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการใช้สิทธิบ้าง และคงไม่กระทบต่อสวัสดิภาพของตนเอง แต่ในส่วนของผู้นำจับ หรือนำความมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่มีใช้พนักงานเจ้าหน้าที่คงยังมีปัญหาที่ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของตนเองอยู่ ดังนั้น การใช้สิทธิของผู้นำจับ หรือนำความมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานคงมีน้อย หรือแทบจะไม่มีเลย ถ้าพนักงานอัยการไม่มีอำนาจร้องขอต่อศาลให้ผู้กระทำความผิดจ่ายสินบนนำจับ ทางออกกรณีดังกล่าวจึงจำเป็นต้องพิจารณาพระราชบัญญัติ ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 ด้วยเนื่องจากมาตรา 9 ของพระราชบัญญัตินี้ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนหรือรางวัลแก่ผู้นำจับได้ แต่มีปัญหว่าพระราชบัญญัติ นี้จะใช้บังคับแก่ความผิดซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 หรือไม่ เนื่องจากมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติ ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 กำหนดว่าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ความผิดซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย 1. การควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภค และของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน 2. การศุลกากร 3. การสำรวจ และกักกันข้าว 4. การป้องกันการค้ากำไรเกินควร จะเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการค้ากำไรเกินควรนั้นเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกว้าง การบัญญัติกฎหมายไว้เช่นนี้ เจตนาคงมุ่งประสงค์ให้ครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการค้ากำไรเกินควรหรือไม่ด้วย คงมิได้หมายความว่ากฎหมายว่าด้วยการป้องกันการค้ากำไรเกินควรฉบับใดฉบับหนึ่ง เพราะมิฉะนั้นก็ควรจะระบุชื่อกฎหมายหรือชื่อพระราชบัญญัติฉบับนั้นไปเลยชื่อพระราชบัญญัติที่ใกล้

เคียงเห็นจะได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันการค้ากำไรเกินควร พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติป้องกันการค้ากำไรเกินควร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517 ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกไปและให้ใช้พระราชบัญญัติ กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 แทนความเห็นในเรื่องนี้ได้สอดคล้องกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1933/2492(ประชุมใหญ่) ที่ได้วินิจฉัยความตอนหนึ่งว่า "ฯลฯ... พ.ร.บ.ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิดนั้น มิได้ใช้บังคับแก่ พ.ร.บ.ป้องกันการค้ากำไรเกินควรฉบับใดฉบับหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ใช้บังคับแต่ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการค้ากำไรเกินควรทั่วไปและใช้บังคับความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ระบุไว้ด้วย และตาม พ.ร.บ.ให้บำเหน็จในการปราบปรามฯ นั้นให้จ่ายเงินบำเหน็จเป็น 2 ประเภทคือเงินสินบนและเงินรางวัลและให้พนักงานอัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลพ.ร.บ.ป้องกันการค้ากำไรเกินควร พ.ศ. 2490 มาตรา 30 ไม่ได้ใช้คำว่าบำเหน็จแต่บัญญัติในเรื่องเงินสินบนอย่างเดียว ไม่ได้กล่าวถึงเงินรางวัล แม้จะถือว่า พ.ร.บ.ป้องกันการค้ากำไรเกินควร พ.ศ. 2490 มาตรา 30 มีความทับ พ.ร.บ.ให้บำเหน็จในการปราบปรามฯ ในเรื่องป้องกันการค้ากำไรเกินควรแล้ว ก็คงถือได้ว่าทับเฉพาะในเรื่องเงินสินบนเท่านั้น หาได้ทับในเรื่องเงินรางวัลไม่ จึงยังใช้ได้อยู่คงถืออัตราเดิมให้จ่ายรางวัลร้อยละ 25 ของราคาของกลางหรือค่าปรับถ้าเป็นกรณีไม่มีผู้นำจับให้จ่ายรางวัลร้อยละ 20 ตามวรรค 2 ทั้งนี้โดยไม่ถือตามที่ราชกิจจานุเบกษาแก้ไข เพราะการบอกแก้ไขเช่นนั้นไม่ได้ตามฎีกาที่ 1073/2492..ฯลฯ" ดังนั้น จึงเป็นข้อควรพิจารณาว่าข้อบัญญัติความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการค้ากำไรเกินควรด้วยหรือไม่แม้ว่าความผิดตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 จะเป็นความผิดฐานใช้หรือมีเครื่องชั่งที่ผิดอัตราไว้เพื่อใช้ในกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่น ๆ หรือในพาณิชย์กิจใดเท่านั้นและถ้ามีไว้เพื่อใช้หรือใช้เพื่อเอาเปรียบในการค้าจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ต่างหากก็ตามแต่พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477

ได้ระบุไว้ในพระราชปรารภที่ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ว่า ที่กำหนดให้สินบนแก่ผู้จับหรือผู้นำจับ ผู้กระทำผิด พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด เพื่อเป็นการปราบปรามการทุจริต การทุจริตที่เกี่ยวกับมาตรา ชั่ง ตวง วัด ถือเป็นการเอาเปรียบทางการค้าซึ่งมุ่งประสงค์แสวงหากำไรเกินควร ดังนั้น การปราบปรามการทุจริตในเรื่องนี้จึงเป็นการป้องกันการค้ากำไรเกินควรด้วย อย่างไรก็ตาม ความเห็นในเรื่องนี้คงต้องรอคำวินิจฉัยของศาลฎีกาต่อไป ข้อสังเกตประการต่อมาก็คือ ถ้าพนักงานอัยการมีอำนาจร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนได้โดยอาศัยพระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ศ. 2498 พนักงานอัยการก็มีอำนาจร้องขอให้จ่ายสินบนแก่ "ผู้นำจับ" เฉพาะผู้ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนำความมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิด (ดูมาตรา 4 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ศ. 2489 คำนิยามคำว่า "ผู้นำจับ") และ "ผู้จับ" ที่ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิจะได้รับเงินสินบนหรือรางวัลตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น (ดูมาตรา 9 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ศ. 2489) และปัญหาเรื่องเงินรางวัลคงต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน. พฤตินัยทัศนัยพิทักษ์กุล.